과학기술정보통신부고시 제2026-66호

정보통신공사업자의 손해배상보험 또는 공제 업무 운영 요령

제1조(목적) 이 규정은 「정보통신공사업법」(이하 "법"이라 한다) 제35조의2 및 「정보통신공사업법 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제34조의2제4항에 따른 공사업자의 손해배상보험 또는 공제의 가입 대상 및 절차, 가입 금액 산출 방법 등에 관하여 필요한 사항을 규정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "정보통신공사"란 법 제2조제2호 및 영 제2조에 따른 정보통신공사를 말한다.
2. "정보통신공사업자"란 법 제2조제4호에 따른 정보통신공사업자를 말한다.
3. "발주자"란 법 제2조제11호에 따른 발주자를 말한다.
4. "정보통신공사 목적물"이란 법 제2조제2호 및 영 제2조에 따른 정보통신공사의 수행을 위하여 설치 및 유지·보수되는 정보통신설비 및 그 부대설비를 말한다.
5. "제3자"란 보험 또는 공제에 가입한 정보통신공사업자(하수급인을 포함한다)와 정보통신공사업자의 근로자를 제외한 모든 자를 말한다.

제3조(가입 대상) 가입 대상은 영 제34조의2제1항제3호에 따른 정보통신공사로 한다. 다만, 정보통신공사를 포함한 공사에서 다른 법령에 따라 해당 정보통신공사 목적물 및 제3자 손해배상책임을 담보하는 보험 또는 공제에 이미 가입한 경우에는 가입 대상에서 제외한다.

제4조(가입 절차) ① 정보통신공사업자는 정보통신공사 도급 계약별로 보험 또는 공제에 가입하여야 한다.

② 제1항에 따른 보험 또는 공제는 「보험업법」에 따른 손해보험업을 영위하는 보험회사(이하 "손해보험회사"라 한다) 또는 법 제45조에 따른 정보통신공제조합(이하 "공제조합"이라 한다)을 통해 가입하여야 한다.

제5조(가입 금액) ① 보험 또는 공제의 가입 금액은 정보통신공사의 계약금액에서 부가가치세와 손해배상보험료 또는 공제료를 제외한 금액(이하 "순계약금액"이라 한다)으로 한다.

② 순계약금액에 관급자재가 있을 경우에는 이를 포함하며, 장기계속공사계약인 경우에는 총 공사 부기금액을 기준으로 산정한다.

③ 발주자는 계약금액이 증감된 경우 정보통신공사업자로 하여금 증감된 순계약금액만큼 보험 또는 공제 가입 금액을 증액 또는 감액하게 하여야 한다. 다만, 증감된 순계약금액이 당초 보험 또는 공제 가입 금액의 100분의 10 이내인 경우에는 그러하지 아니하다.

제6조(보상한도) 법 제35조의2제1항에 따른 보험 또는 공제의 보상한도는 다음 각 호와 같다.

1. 정보통신공사 목적물의 사고 1건당 보상한도는 제5조에 따른 가입 금액으로 한다.
2. 제3자 대물사고 1건당 보상한도는 제5조에 따른 가입 금액의 100분의 1과 5억원 중 많은 금액으로 하며, 제3자 대인사고 1인당 보상한도는 「자동차손해배상 보장법 시행령」 제3조에 따른 금액으로 한다.

제7조(자기부담금) 정보통신공사 목적물 사고, 제3자 대물사고, 제3자 대인사고의 자기부담금은 가입 금액의 100분의 1로 하되, 최소 30만원 이상으로 하며, 1,000만원을 초과하지 아니한다.

제8조(피보험자 또는 피공제자) 발주자는 정보통신공사업자가 보험 또는 공제 가입 시 정보통신공사업자(하수급인을 포함한다)를 피보험자 또는 피공제자로 하게 하여야 한다. 다만, 제3자의 재산상의 손해와 관련하여 발주자에게 법률상의 배상 책임이 있는 경우에는 발주자를 피보험자 또는 피공제자에 추가로 포함하여야 한다.

제9조(보험 또는 공제의 가입 기간) 보험 또는 공제의 가입 기간은 정보통신공사의 착공일부터 완공일까지의 기간으로 한다. 다만, 보험 또는 공제 가입 기간 설정이 곤란한 경우에는 특약에 의하여 추후 통보하는 조건으로 보험 또는 공제 가입 기간을 설정할 수 있다.

제10조(보험료 또는 공제료의 산정) ① 발주자는 정보통신공사의 순계약금액에 보험요율 또는 공제요율을 곱하여 보험료 또는 공제료를 산정하며, 보험요율 또는 공제요율은 「보험업법」 제176조에 따라 설

립된 보험요율 산출기관, 손해보험회사, 공제조합 등으로부터 제공받은 자료를 기초로 하여 산출한다. 이 경우 보험요율 산출기관과 공제조합 등은 사전에 과학기술정보통신부장관의 의견을 들어야 한다.

② 발주자는 정보통신공사업자가 제출한 입찰 금액 산출내역서 상의 보험료 또는 공제료와 손해보험회사 또는 공제조합 등에 실제 납입한 보험료 또는 공제료 간의 차액을 이유로 보험 또는 공제 가입을 거절하거나 그 차액의 정산을 요구하지 아니하도록 하여야 한다.

제11조(약관) 발주자는 정보통신공사업자가 보험 또는 공제에 가입할 경우 금융위원회에 제출·신고된 정보통신공사 손해배상 보험약관 또는 이와 동일 수준 이상으로 보장된 공제약관이 적용되는 보험 또는 공제에 가입하게 하여야 한다.

제12조(발주자의 의무 등) 발주자는 정보통신공사업자가 가입한 보험 또는 공제의 가입 금액, 가입 기간, 피보험자 등이 이 규정에 부합하는지 여부를 검토하여야 한다.

제13조(계약상의 권리와 의무 승계 등) 보험 또는 공제 가입에 따른 비용을 계상한 발주자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 보험 또는 공제 계약상의 권리와 의무를 승계하도록 하여야 한다.

1. 정보통신공사업자가 보험 또는 공제를 가입한 경우로서 법 제17조에 따라 공사업을 양수한 자가 정보통신공사를 시행하게 될 경우
2. 보험 또는 공제에 가입한 정보통신공사 계약이 해제 또는 해지되어 새로운 계약상대자가 선정된 경우

제14조(보험금 또는 공제금의 사용) ① 발주자는 보험 또는 공제에 가입한 정보통신공사 및 그 목적물의 보험사고 등으로 보험금 또는 공제금이 지급되는 경우 정보통신공사업자로 하여금 보험금 또는 공제금을 해당 정보통신공사 및 그 목적이 되는 시설물의 복구에 우선 사용하게 하여야 한다.

② 발주자는 제1항의 규정에 따른 보험금 지급의 지연 또는 부족을 이유로 정보통신공사업자가 피해 복구를 지연하거나 거절할 수 없게 하여야 한다.

제15조(기타 사항) 발주자는 보험 또는 공제 가입 등과 관련하여 이 규정에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 보험약관 또는 공제약관에 따르거나 정보통신공사업자, 손해보험회사 또는 공제조합과 협의 또는 중재기관에 의한 조정 등에 의할 수 있다.

제16조(재검토기한) 과학기술정보통신부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 2026년 11월 9일부터 시행한다.